

Chapitre 2 : Les commerçant

Aux termes de l'article 9 du code de commerce mauritanien « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce de manière personnelle et indépendante et notamment l'un des actes énumérés à l'article 6 et en font leur profession habituelle.

Est réputée commerçante, toute personne exerçant une profession commerciale en dépit d'une interdiction, d'une incompatibilité ou d'une déchéance».

On déduit de l'article 9 ce qui suit :

1. La définition du commerçant : L'article 9 dresse un portrait du commerçant en trois éléments cumulatifs :

-L'accomplissement d'actes de commerce : Le texte renvoie à l'article 6 pour une liste non exhaustive d'actes de commerce (achat pour revendre, opérations de change, etc.). La jurisprudence joue un rôle crucial en étendant cette notion. Par exemple, la création d'un site web marchand ou la gestion d'une plateforme de location en ligne constituent désormais des actes de commerce.

-La profession habituelle : Il ne suffit pas d'effectuer un acte de commerce isolé. L'activité doit être exercée de manière régulière et continue, avec un caractère professionnel.

-L'indépendance et la personnalité : Le commerçant agit en son nom propre et pour son propre compte. Il n'est pas subordonné à un employeur. Il faut donc distinguer le salarié du commerçant. Alors que le commerçant engage son patrimoine personnel lorsqu'il effectue des actes de commerce, le salarié, parce qu'il n'est pas commerçant, n'engagera pas son patrimoine propre. Ce dernier est soumis au code de travail.

2. La présomption de commercialité :

L'article 9 prévoit une présomption de commercialité dans trois situations :

-Interdiction d'exercer une activité commerciale : Une personne frappée d'une telle interdiction mais exerçant tout de même une activité commerciale est présumée commerçant.

L'article 16 du code de commerce mauritanien dresse une liste exhaustive des cas d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Cette liste vise à protéger les tiers et à garantir la moralité des affaires.

L'article 16 énumère huit cas d'interdiction :

1. Condamnation définitive à une peine afflictive¹ et infamante² ou à une peine d'emprisonnement sans sursis pour crime.
2. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins pour certains délits (corruption, vol, escroquerie, etc.).
3. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour certains délits spécifiques (usure³, fraude, falsification, etc.).
4. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour violation de la loi sur les sociétés.
5. Condamnation définitive à une dégradation civique.
6. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle.
7. Condamnation définitive sans sursis à plus de 3 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation économique.
8. Condamnation pour infraction en matière de registre du commerce.

¹ une peine criminelle portant directement atteinte à l'intégrité physique et corporelle de la personne condamnée comme les travaux forcés

² Une peine infamante est une sanction pénale qui entraîne une perte d'honneur ou de réputation pour la personne condamnée. Elle peut prendre différentes formes selon la législation en vigueur dans chaque pays, mais elle est généralement associée à des actes considérés comme particulièrement répréhensibles ou déshonorants. Les peines infamantes peuvent inclure des peines telles que la dégradation civique, la privation de certains droits civiques ou politiques, l'affichage public de la condamnation, ou d'autres mesures similaires.

³ Délit consistant à stipuler, dans un prêt d'argent, un intérêt dont le taux effectif dépasse de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques

Réhabilitation :

Les incapacités prévues par l'article 16 ne s'appliquent pas aux personnes qui ont bénéficié d'une réhabilitation. La réhabilitation est une décision de justice qui efface les condamnations du casier judiciaire et permet à la personne de retrouver ses droits civils.

Points importants à retenir :

- L'article 16 vise à protéger les tiers et à garantir la moralité des affaires.
- La liste est exhaustive.
- Les personnes condamnées peuvent recouvrer leurs droits après réhabilitation.

Le non-respect de cet article engendre des sanctions : emprisonnement de vingt jours à deux mois, et d'une amende de 50.000 ouguiya à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un an ; la confiscation du fonds de commerce ou des marchandises seulement, pourra être prononcée .

-Incompatibilité avec la qualité de commerçant : Certaines professions, comme celles de fonctionnaire ou d'avocat, sont incompatibles avec l'activité commerciale. Si un individu exerce les deux, la présomption de commercialité s'applique pour l'activité commerciale.

-Déchéance⁴ de la qualité de commerçant : Une personne ayant perdu cette qualité mais reprenant une activité commerciale est présumée commerçant. En effet, la déchéance est l'**impossibilité d'exercer le commerce qui frappe certaines personnes**. Elle est prononcée par le juge par exemple dans le cas d'une faillite à l'égard de toute personne physique commerçante ou de tout artisan contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

- 1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
- 2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
- 3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.

⁴ La déchéance est le fait de déchoir ou de se dégrader. Cela peut être la perte d'un droit légal.

Dans ce cas, La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toutes personnes morales de droit privé ayant une activité économique.

La présomption de commercialité protège les tiers qui contractent avec une personne exerçant une activité commerciale, même si cette personne ne remplit pas tous les critères de la définition.

3. Les implications de la qualification de commerçant

La qualité de commerçant entraîne des obligations et des droits spécifiques :

a-Obligations

1- Immatriculation au registre du commerce : L'immatriculation au Registre du Commerce est une obligation légale imposée aux commerçants en Mauritanie, conformément aux dispositions du Code de Commerce. Cette formalité vise à assurer la transparence des activités commerciales et à protéger les tiers.

Champ d'application :

- **Personnes concernées:**

- Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale doit s'immatriculer au Registre du Commerce.
- Les commerçants étrangers exerçant en Mauritanie sont également soumis à cette obligation.
- Les sociétés commerciales doivent s'immatriculer dès leur constitution.

- **Exclusions:**

- Les artisans, agriculteurs et professions libérales ne sont pas soumis à cette obligation, sauf si leurs activités incluent des actes de commerce.

2- Tenue d'une comptabilité : La tenue d'une comptabilité est une obligation légale pour les commerçants et les sociétés en Mauritanie, régie par le Code de commerce et les textes fiscaux applicables. Elle vise à garantir la transparence des activités économiques et à fournir un cadre pour le contrôle fiscal.

3-Sur le plan fiscal, le commerçant doit s'immatriculer au niveau de la direction générale des impôts qui va lui attribuer un numéro d'identification fiscale (**NIF**). Dans ce cadre, le commerçant prend le nom du contribuable. Il a des obligations déclaratives. Tout d'abord, il doit faire une déclaration d'existence dans les 20 jours qui suivent le début de son activité .Ensuite il doit déclarer – à titre d'exemple- mensuellement la TVA et L'ITS. S'il est une personne morale, il est soumis à l'impôt sur les sociétés qui est de 25 % .En revanche, s'il est une personne physique, il est soumis à l'impôt sur le bénéfice d'affaires des personnes physiques (IBAPP) de 30%.

4-Le commerçant a également d'autres obligations notamment :

- L'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux ;
- Et l'obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire ; toute opération entre commerçants pour faits de commerce d'une valeur supérieure à 100.000.

L'inobservation de cette règle est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à 1% de la valeur payée autrement que par chèque ou virement bancaire ; les deux commerçants, c'est-à-dire le créancier et le débiteur, sont responsables solidairement du paiement de cette amende.

5-obligation de facturation

Tous les commerçants, industriels, prestataires de services et établissements publics à caractère industriel ou commercial doivent délivrer une facture à leurs clients pour chaque transaction, quel que soit leur régime fiscal.

Mentions obligatoires sur la facture

La facture doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

1. Identification précise du vendeur :

- Nom et prénom(s) pour une personne physique, ou forme juridique et raison sociale pour une personne morale
- Numéro d'identification fiscale (NIF)
- Adresse complète
- Numéro de téléphone
- Numéro d'immatriculation au registre du commerce
- Références bancaires
- Signature et cachet

2. Numéro de facture (série ininterrompue)

3. Date d'établissement de la facture

4. Description précise de la transaction

5. Montant de la facture :

- Pour les assujettis à la TVA : montant HT, taux et montant de TVA, montant TTC
- Pour les non assujettis : montant total dû

6. Identification du client :

- Nom/prénom ou raison sociale
- NIF (pour les ventes aux entreprises)
- Adresse

Ces mentions détaillées visent à assurer la transparence des transactions commerciales et à faciliter les contrôles fiscaux.

6-Obligations découlant du droit de la protection du consommateur

En droit mauritanien de la protection des consommateurs, les commerçants ont plusieurs obligations visant à protéger les droits et les intérêts des consommateurs. Ces obligations sont définies par la loi n° 2020-007 relative à la protection du consommateur. Il s'agit notamment :

Information du consommateur

- **Étiquetage clair et informatif** : Les commerçants doivent fournir aux consommateurs toutes les informations nécessaires sur les produits offerts à la consommation¹. Les denrées alimentaires et autres produits doivent avoir un étiquetage clair en arabe et en français, comprenant des informations telles que la dénomination de vente, la liste des ingrédients, le poids net, les dates de production et d'expiration, les coordonnées du fabricant, le mode d'emploi, les conditions de conservation, le lot de fabrication, la présence d'allergènes et les mises en garde particulières. Pour les produits d'origine animale, l'étiquetage doit obligatoirement mentionner l'espèce animale et le mode d'abattage.
- **Affichage des prix** : Les commerçants sont tenus d'informer les consommateurs sur les prix des marchandises et services, y compris les frais supplémentaires éventuels, avant la conclusion du contrat¹. L'information peut se faire par affichage, marquage, étiquetage ou tout autre moyen approprié. Le prix à l'unité de mesure doit être indiqué, et les produits soldés doivent être séparés avec affichage clair du prix de référence avant solde et du prix réduit. Si le prix ne peut être calculé à l'avance, le vendeur doit fournir le mode de calcul et informer des éventuels frais supplémentaires.

Sécurité des produits

- **Sécurité des denrées alimentaires** Les denrées alimentaires mises sur le marché ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent être conformes aux normes nationales et internationales en matière de sécurité et d'hygiène¹. Les

commerçants doivent s'assurer que les produits sont dans des conditions de sécurité et d'hygiène conformes à la loi n° 2010-042 du 21 juillet 2010 portant Code d'Hygiène.

- **Emballage et conservation** : Le matériel d'emballage des denrées alimentaires doit protéger contre la contamination. Les denrées réfrigérées ou congelées doivent être conservées à des températures appropriées, et les moyens de transport des produits alimentaires doivent être conformes aux normes en vigueur.
- **Interdiction de falsification et de vente de produits périmés** : Il est interdit de falsifier les caractéristiques d'un produit ou de mettre sur le marché un produit dont la date de consommation est expirée. La possession de produits périmés dans les lieux de vente, de stockage, d'emballage et de production est considérée comme une fraude. Les produits importés doivent avoir une période d'utilisation restante d'au moins la moitié de leur durée de vie¹. Les commerçants doivent retirer de la vente les produits périmés et en informer les services de protection des consommateurs.
- **Organismes génétiquement modifiés (OGM)** Les produits contenant des OGM doivent être étiquetés comme tels, et leur mise sur le marché nécessite une autorisation spéciale.
- **Normes de sécurité** Les produits industriels et les services doivent répondre aux normes de sécurité et de sûreté et sont soumis à l'obligation d'étiquetage¹. En cas d'absence de normes spécifiques, des tests peuvent être exigés avant la mise sur le marché de produits et services dangereux.
- **Autorisation et déclaration** : Le Ministre chargé du Commerce peut soumettre l'exercice de certaines activités commerciales à autorisation ou déclaration préalable¹. Les opérations d'importation de denrées alimentaires sont obligatoirement soumises à autorisation¹.

Droits : Protection de la clientèle en interdisant la concurrence déloyale, la protection des marques, logos, nom commercial, droit au bail, liberté de preuve..etc.

Enfin, sur le plan de la capacité commerciale :

La capacité commerciale est une condition essentielle pour exercer le commerce en Mauritanie. Elle est régie par les articles 10 à 15 du Code de Commerce mauritanien.

1. Principe général de la capacité commerciale

- Article 10 : Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce. Cela signifie que la capacité juridique, définie par la possibilité d'accomplir des actes juridiques valables, est une condition sine qua non pour devenir commerçant.

2. Les mineurs et la capacité commerciale

- Article 11 : Un mineur (personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité fixé à 18 ans révolus) ne peut exercer le commerce que sous certaines conditions :
 - Le mineur doit être âgé d'au moins 16 ans accomplis.
 - Il doit obtenir une émancipation absolue par décision du tribunal.
- Article 12 : Les représentants légaux (tuteurs ou administrateurs) des mineurs ne peuvent utiliser les biens du mineur pour des activités commerciales sans une autorisation spéciale du juge. Cette autorisation doit également être inscrite au Registre du Commerce.

En cas de mauvaise gestion des biens du mineur entraînant une procédure collective, les sanctions prévues au titre V du livre VI sont applicables.

3. La capacité commerciale des étrangers

- Article 13 : Les étrangers âgés d'au moins 18 ans révolus sont réputés capables d'exercer le commerce en Mauritanie, sous réserve des réglementations spécifiques ou des accords internationaux applicables. Une disposition étrangère fixant un âge supérieur à celui prévu par la loi mauritanienne n'est pas opposable en Mauritanie.
- Article 14 : Si un étranger n'a pas atteint l'âge de la majorité fixé par la législation mauritanienne, il ne peut exercer le commerce qu'avec une autorisation spéciale délivrée par le président du tribunal compétent du lieu où il souhaite établir son domicile commercial. Cette autorisation doit également être enregistrée au Registre du Commerce.

4. Le conjoint d'un commerçant

- Article 15 : Le conjoint d'un commerçant n'est pas automatiquement considéré comme commerçant. Pour être reconnu comme tel, il doit exercer une activité commerciale distincte de celle de son époux ou épouse.

Les dispositions relatives à la capacité commerciale visent à protéger les intérêts des mineurs et des tiers tout en garantissant un cadre légal clair pour les activités commerciales. Elles imposent des formalités strictes pour les mineurs et étrangers souhaitant exercer le commerce, notamment l'obtention d'autorisations spéciales et leur enregistrement au Registre du Commerce.

Ces règles assurent également que seules les personnes juridiquement capables puissent s'engager dans des activités commerciales, ce qui renforce la sécurité juridique dans les relations commerciales et financières.